

E-Business Recht

Laurin Seeholzer

September 26, 2026

Contents

1	Rechtsanwendung im Internet	3
1.1	Grundlagen	3
1.2	Ermittlung des anwendbaren Rechts	3
1.3	Beispiele	4
2	Schutz fremder und eigener Inhalte	5
2.1	Einführung und Beispiele	5
2.2	Das Urheberrecht	5

1 Rechtsanwendung im Internet

1.1 Grundlagen

Definition 1.1. DSGVO: Die Datenschutz-Grundverordnung der EU regelt den Umgang und die Verarbeitung von Personen-bezogenen Daten in und ausserhalb der EU.

Remark 1.2. Die DSGVO findet Anwendung, wenn

- Dienstleistungen in der EU angeboten werden
- Das Verhalten von Personen in der EU beobachtet wird (sofern dieses Verhalten in der EU stattfindet)

Theorem 1.3. Jeder **Staat bestimmt selbst**, wo das eigene Recht Anwendung findet.

Definition 1.4. Anknüpfungspunkt: Sachverhalt welchen Rechtsfall mit einem Land/Behörde in Beziehung setzt, respektive eine Relevanz legitimiert.

Remark 1.5. Die blosser Abrufbarkeit einer Website in einem Land genügt in der Regel nicht als Anknüpfungspunkt; entscheidend ist meist, ob ein Angebot auf ein Publikum im Land ausgerichtet ist oder dort Auswirkungen hat.

Definition 1.6. Souveränität: Amtshandlungen auf Schweizer Boden sind grundsätzlich den Schweizer Behörden vorbehalten. Ausländische Herausgabebefehle auf z.B. Rechenzentren in der Schweiz können mit dem Schutz der Schweizer Souveränität über Art. 271 StGB (verbotene Handlungen für einen fremden Staat) kollidieren.

1.2 Ermittlung des anwendbaren Rechts

Theorem 1.7. Die Ermittlung des anwendbaren Rechts passiert in Schritten:

- **Örtlich zuständige Behörde ermitteln:**
Dies können Gerichte in mehreren Staaten gleichzeitig sein.
Die Schweiz anerkennt und vollstreckt unter gewissen Bedingungen auch von ausländischen Gerichten ergangene Urteile.
- **Behörde bestimmt das anwendbare Recht nach eigenem Recht:**
Schweizer Zivilgerichte wenden etwaige internationale ankommen sowie das Bun-

desgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) an um das anzuwendende Recht zu bestimmen.

Schweizer Verwaltungs- und Strafbehörden wenden das Territorialprinzip an.

Remark 1.8. Rechtliche Vorkehrungen:

- Rechtswahl in B2B-Verträgen
- Günstiger Standort des eigenen Unternehmens (EU/nicht-EU/EU-Land)
- Disclaimer
- Abstimmung des Angebots auf die wichtigsten Rechtsordnungen
- Abstimmung des Angebots auf die strengsten Rechtsordnungen
- Günstige Wahl des Server-Standorts
- Günstige Wahl des Providers

1.3 Beispiele

Example 1.9. Konsumentenverträge: Unterliegen strengen Sonderregeln zum Schutz von Konsumenten. Kunden können bei grenzüberschreitenden Online-Geschäften oft an ihrem Wohnsitz klagen und sich auf das Recht ihres Aufenthaltsortes berufen (z. B. deutsches Konsumentenschutzrecht für Kunden aus Deutschland)

Example 1.10. Unerlaubte Handlung: Auf Schadenersatz geklagt werden kann in der Schweiz i.d.R. am Ort der Beklagten oder am Handlungs- oder Erfolgsort. Falls der Täter je erwischt wird. Bis dahin verfolgen die Behörden am Ort des Opfers die Straftat.

Example 1.11. Urheberrecht: Immaterialgüterrechte unterstehen grundsätzlich dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird (Art. 110 IPRG).

Example 1.12. Aufsichtsrecht: Unterliegt dem Territorialitätsprinzip bzw. dem Auswirkungsprinzip (z. B. Verbot von Alkoholwerbung für Jugendliche in der Schweiz).

2 Schutz fremder und eigener Inhalte

2.1 Einführung und Beispiele

Example 2.1. Aktuelle Fragestellungen und Beispiele:

- Affen-Selfie (Wem gehören die Rechte?)
- KI-Training mit geschützten Daten
- KI ersetzt Online-Informationendienste mit deren eigenen Inhalten
- Gibt es ein Opt-Out-Recht für KI-Training?

Remark 2.2. Verschiedene Gesetze regeln den Schutz von Inhalten und weisen unterschiedliche Ansätze auf. Relevante Rechtsgebiete sind unter anderem:

- Urheberrechtsgesetz
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
- Obligationenrecht
- Markenschutz
- Datenschutz

2.2 Das Urheberrecht

Definition 2.3. Urheberrecht: Das Urheberrecht schützt eine schöpferische Leistung. Der Urheber hat das Recht, über die Verwendung dieser Leistung zu bestimmen.

Remark 2.4. Was schützt das Urheberrecht?

Der Weg von der Idee zur Verkörperung: Idee / Gedanke / Information → Formulierung / Umsetzung → Verkörperlichung.

Das Urheberrecht schützt die **Formulierung bzw. Umsetzung**.

”Schutzfähig ist nur der bestimmte Ausdruck eines Gedankens. Erst seine konkrete Verkörperung macht das Werk aus.”

Definition 2.5. Bedingungen für urheberrechtlichen Schutz: Damit ein Werk geschützt ist, müssen grundsätzlich folgende Bedingungen erfüllt sein:

- **Geistige Schöpfung:** Es muss ein Gestaltungswille bzw. eine bewusste Kreation vorliegen.
- **Individueller Charakter:** Das Werk muss sich abheben und kreativ sein.

Remark 2.6. Neuerung 2020 (Lichtbildschutz): Gemäss dem neuen Gesetz von 2020 benötigen Fotografien (z.B. von dreidimensionalen Objekten) keinen individuellen Charakter mehr, um rechtlich geschützt zu sein.